



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/469/2026, de 15 de mayo, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Regional de ámbito territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia). Expte.: EAE0/2025/021.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.

El Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, artículo 6.1.a) puesto que con esta modificación se establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental,

RESUELVO

Formular la declaración ambiental estratégica del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que figura como anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Valladolid, 15 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO «LOS HITALES», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERNUY DE PORREROS (SEGOVIA). EAEO/2025/021.

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL.

El municipio de Bernuy de Porreros se rige por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia por acuerdo de 14 de febrero de 1997, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 50, de 13 de marzo de 1997. Dichas Normas delimitaron un sector de suelo apto para urbanizar de uso industrial denominado «Los Hitaes», previsto para su desarrollo por iniciativa pública, ya que la mayor parte de la superficie es de propiedad municipal. Este suelo se ubica al sur del casco urbano, junto a otro sector de uso residencial (ya desarrollado), y junto al borde oeste de la carretera SG-V-2226 que une el municipio con la cercana ciudad de Segovia.

Este sector fue objeto de un plan parcial aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia en sesión de 29 de octubre de 2001 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 246, de 20 de diciembre de 2001. Este plan parcial fue modificado por el estudio de detalle aprobado por acuerdo del pleno del ayuntamiento de Bernuy de Porreros en sesión de 15 de diciembre de 2022; publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 247, de 27 de diciembre de 2022.

En la actualidad, el polígono «Los Hitaes» cuenta con un Plan Regional de Ámbito Territorial para su ampliación, el cual, obtuvo la correspondiente declaración ambiental estratégica mediante Orden MAV/1338/2023, de 22 de noviembre, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 229, de 29 de noviembre de 2023. Con posterioridad, dicho Plan Regional de Ámbito Territorial se aprueba mediante Decreto 6/2024, de 14 de marzo; publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 55, de 18 de diciembre de 2024.

Constituyen el objeto de actuación de esta segunda ampliación del Plan Regional de Ámbito Territorial, dos zonas de suelo en función del objeto y alcance las determinaciones, conformando su ámbito principal un conjunto de terrenos rústicos localizados en el extremo suroeste del municipio de Bernuy de Porreros, delimitados por el límite del término municipal, la autovía A-601 y los sectores de suelo urbanizable industrial «Los Hitaes» y «Ampliación «Los Hitaes»», delimitados y ordenados por el citado Decreto 6/2024, de 14 de marzo.

Por otra parte, constituye también el ámbito de esta segunda ampliación del Plan Regional de Ámbito Territorial, la modificación puntual de las determinaciones correspondientes al Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación del polígono «Los Hitaes» (aprobado mediante el citado Decreto 6/2024, de 14 de marzo). Afectando estas modificaciones únicamente a los terrenos del sector «Ampliación Los Hitaes», y dentro de este a las zonas de ordenación A.6 (parcelas A.6.1 y A.6.2), A.7 y A.8, además de al Espacio Libre Público «SL ELP 04» y, parcialmente, al viario público, cuya ordenación detallada es objeto de ajustes.

Se diferencian por ello dos estrategias de ordenación e intervención:

- Nuevo sector «Ampliación segunda "Los Hitaes"».

Determinaciones de Ordenación general:

- Cambio de clasificación de suelo, de rústicos a urbanizables, de los terrenos en los que se planifica la ampliación, con un total de 675.745,75 m².
- Delimitación de un nuevo sector de suelo urbanizable de uso industrial, estableciendo sus condiciones completas de ordenación general.

Determinaciones de Ordenación detallada:

- Ordenación detallada completa de la nueva área industrial, incluyendo: clasificación urbanística, reservas de suelo destinadas a dotaciones públicas, determinación del aprovechamiento medio, delimitación de unidades de actuación y determinaciones de actuación y urbanización.
- Sector «Ampliación "Los Hitaes"» ordenado por el Decreto 6/2024, de 14 de marzo.

Determinaciones de Ordenación general: modificaciones localizadas en los límites de los ámbitos de ordenanza A.6, A.7, A.8, Espacio Libre Público «SL ELP 04» y viario público.

Determinaciones de actuación y reparcelación: actualización de las fichas de reparcelación de las zonas de ordenación afectadas.

Al objeto de garantizar la integridad y continuidad del nuevo sector de suelo urbanizable propuesto, «Ampliación segunda «Los Hitaes»» y el área industrial ya planificada a través del Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación del polígono «Los Hitaes», aprobado por el Decreto 6/2024, de 14 de marzo, es preciso introducir en este instrumento vigente localizadas modificaciones sobre la ordenación. Estas modificaciones se orientan a:

- Garantizar la accesibilidad a la nueva área industrial a través de los enlaces ya previstos sobre la carretera SG-V-2226.
- Organizar la movilidad interna del área industrial y la interconexión entre las distintas fases (sectores) a través de las cuales se ha ordenado y desarrollado esta.
- Optimizar la localización de estacionamientos públicos, a través de su concentración parcial en áreas de estacionamiento, permitiendo liberar algunos frentes viarios y, con ello, el rediseño de su sección.
- Agrupar algunas parcelas industriales a fin de conseguir áreas adicionales para la implantación de grandes complejos industriales.
- Actualizar los trazados de algunos de los refuerzos y conexiones a servicios externos a los sectores planificados, de acuerdo con las versiones más actualizadas de los proyectos técnicos correspondientes.

2. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El estudio ambiental estratégico, elaborado de acuerdo con lo establecido en el documento de alcance, realiza una descripción del propio Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitales», en el término municipal de Bernuy de los Porreros (Segovia).

Se valoran, además de la alternativa 0 o de no ejecución, cinco alternativas de ordenación para el Plan Regional:

- Alternativa 1.a: se orienta al incremento de la intensidad edificatoria (en torno al 7%) en el sector denominado «Los Hitales».
- Alternativa 1.b: se orienta a, manteniendo la intensidad de edificaciones en su conjunto, ajustar la ordenación espacial para optimizar la localización de las actividades industriales y dotaciones, posibilitando un incremento de la superficie neta de las primeras.
- Alternativa 2: plantea la posibilidad de promover un desarrollo urbano en un municipio diferente a Bernuy de Porreros.
- Alternativa 3.a: plantea una extensión del área industrial en el entorno inmediato del sector «Los Hitales» y su ampliación, planteando este crecimiento hacia el este.
- Alternativa 3.b: plantea una extensión del área industrial en el entorno inmediato del sector «Los Hitales» y su ampliación, planteando este crecimiento hacia el oeste.

Tras analizar cada una de las alternativas, se considera la alternativa 3.b como la más adecuada, particularmente desde el punto de vista de la optimización de los recursos públicos y la eficiencia funcional del conjunto, dentro de un marco en el que las implicaciones medioambientales de las alternativas propuestas son similares.

El estudio ambiental estratégico también incluye una descripción del medio abiótico y biótico, la relación con otros planes y programas, la identificación de riesgos naturales y tecnológicos y la capacidad de acogida del territorio, así como la evaluación las acciones propuestas en el Plan Regional susceptibles de producir efectos ambientales.

Asimismo, se incluyen una serie de medidas encaminadas a prevenir, reducir o corregir los efectos ambientalmente negativos, las cuales, serán controladas mediante el establecimiento de unas medidas de seguimiento ambiental, que se basan en identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, adoptando otras nuevas si fuese necesario.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

A. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 22 de septiembre de 2025 tiene entrada en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación

del polígono «Los Hitales», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), acompañada de la documentación relativa al avance del Plan Regional, incluyendo el documento inicial estratégico, para su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 y siguientes, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental estratégico aprobado a fecha 22 de diciembre de 2025, que remitió a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en calidad de órgano sustantivo. El documento de alcance también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo sometió al trámite de información pública el documento del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono industrial «Los Hitales», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), junto con su estudio ambiental estratégico, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 27, de fecha 10 de febrero de 2026.

Durante este periodo se recibieron alegaciones por parte de varios particulares, en las que manifiestan que se tengan por presentados escritos y documentación acompañante en la que se acredita y reconoce por la administración su titularidad, en la participación que les corresponde, de los bienes y derechos afectados de varias parcelas por parte del Plan Regional evaluado.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas en relación con el estudio ambiental estratégico las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Delegación del Gobierno en Castilla y León.
- Delegación de Defensa en Castilla y León, que emite informe.
- Subdelegación del Gobierno en Burgos, que emite informe.
- Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, que emite informe.
- Secretaría General de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras de la Secretaría General de Transporte Terrestre.
- Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.
- Dirección General de Aviación Civil, que emite informe.

- Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que emite informe.
- Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental.
- Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
- Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Educación, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, que emite informe.
- Secretaría General de la Consejería de Sanidad, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
- Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, que emite informe.
- Servicio de Infraestructuras de Residuos y Restauración Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y economía de Segovia, que emite informe.

- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia.
- Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.
- Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.
- Ayuntamiento de Bernuy de Porreros.
- Ayuntamiento de Valseca.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- Ecologistas en Acción en Castilla y León
- Ecologistas en Acción en Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de medio hídrico en el que se constata que, el Plan Regional evaluado, se encuentra alejado de cauces públicos y que, por tanto, no es esperable ninguna afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, así como tampoco ninguna incidencia en el régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables. Además, se establece una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa emite informe favorable en el que se hace constar que el Plan Regional objeto de evaluación no incide en propiedades afectadas a la defensa nacional ni a sus zonas de seguridad.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia emite escrito indicando que no dispone de los medios apropiados para poder emitir el informe requerido con las debidas garantías.

La Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital emite un primer informe desfavorable en el que se indica que, los instrumentos de planificación objeto de informe, no se adecúan a la normativa sectorial de telecomunicaciones.

Con posterioridad a este primer informe, y tras la contestación del promotor aportando documentación con los cambios y modificaciones respecto a la documentación inicial informada, dicha Secretaría General emite un segundo informe con carácter favorable, al resolverse satisfactoriamente la alineación con la legislación vigente en materia de telecomunicaciones tras las modificaciones introducidas. Además, se establecen condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Dirección General de Aviación Civil emite informe en el que comunica que el ámbito de estudio no afecta a las determinaciones de los planes directores de aeropuertos de interés general, ni afecta a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas de aeropuertos, helipuertos, aerogeneradores o instalaciones radioeléctricas civiles. Asimismo, establece condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes emite informe favorable, estableciendo una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes emite escrito en el que hace constar que, tras dar traslado del Plan Regional objeto de evaluación a la Dirección General de Patrimonio Cultural, no se formula observación alguna.

La Secretaría General de la Consejería de Educación emite informe en el que no se formulan observaciones a la ampliación del Plan Regional objeto de evaluación.

La Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda emite informe en el que se indica una serie de cuestiones formuladas por la Dirección General de Energía y Minas en cuanto a: la potencia de suministro eléctrico del polígono, la red de energía eléctrica de distribución existente, la consideración de las promociones renovables en el entorno para su aprovechamiento en la actividad industrial, y las necesidades gasistas del polígono.

La Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades emite informe favorable.

La Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, remite escrito en el que se indica que, una vez vista la documentación sobre el Plan Regional evaluado, no se realiza ninguna aportación a este.

La Secretaría General de la Consejería de la Presidencia emite escrito en el que no se formulan observaciones ni sugerencias.

La Secretaría General de la Consejería de Sanidad emite escrito en el que no se realiza ninguna observación.

La Dirección General del Sector Ferroviario de la Secretaría General de Transportes y Movilidad Sostenible, emite informe favorable indicándose que, desde el punto de vista de la planificación ferroviaria, no hay actuaciones previstas a corto o medio plazo que deban ser tenidas en cuenta.

La Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital emite informe en el que no se realiza ninguna observación, sin perjuicio de indicar el deber de cumplir la normativa sectorial de aplicación. Además, se establecen una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el índice de riesgo poblacional no ha sido categorizado para el municipio de Bernuy de Porreros por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento posee un Índice de Riesgo Local muy bajo, y un Índice de Peligrosidad bajo.

El riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), no ha sido clasificado ni para el riesgo por carretera ni para el riesgo por ferrocarril.

Por último, atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras emite informe favorable estableciendo una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental indica en su informe la normativa e instrumentos de planificación que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de las actuaciones del Plan Regional evaluado.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia emite informe indicando que la zona objeto del proyecto ya ha sido estudiada con anterioridad desde el punto de vista de su potencial arqueológico, informándose que no se advertía incidencia sobre yacimientos arqueológicos o elementos de tipo etnológico conocidos en el término municipal. Asimismo, también se hace constar que, la Comisión Territorial de Patrimonio cultural, con fecha 28 de enero de 2026, acuerda valorar el proyecto como compatible con la protección del patrimonio cultural, arqueológico y etnológico. Además, se propusieron dos medidas cautelares para la protección del patrimonio arqueológico que se incorporan al condicionado de la presente declaración ambiental estratégica.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia informa favorablemente indicándose que no existen impedimentos para la aprobación del Plan Regional evaluado.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia emite escrito en el que no se realiza ninguna observación, sin perjuicio de indicar el deber de cumplir la normativa sectorial de aplicación.

La Diputación Provincial de Segovia, informa favorablemente el expediente. No obstante, solicita que, por el incremento del tráfico que experimentará la Carretera Provincial SG-V-2226 con esta ampliación, se revise el firme proyectado para esta carretera al pasar de tráfico T2 a T1. Por otra parte, solicita el estudio urgente de un nuevo acceso al polígono desde la A-601 que alivie el incremento del tráfico de la Carretera Provincial SG-V-2226. Indica que este nuevo acceso debería construirse en las proximidades del enlace de la A-601 con la CL-607, ambas de titularidad autonómica.

Recepción del expediente. Con fecha 8 de mayo de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, procedente de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente completo de evaluación ambiental estratégica ordinaria para proceder a la formulación de la declaración ambiental estratégica.

B. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

Una vez analizado técnicamente el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), se considera que dicho proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

4. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración.

1. Determinaciones.— Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeto el Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), son las siguientes, además de aquellas contempladas en el apartado «13. Medidas previstas de prevención, reducción o corrección de los efectos ambientales negativos» del estudio ambiental estratégico, en lo que no contradigan a las presentes:

- a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde al documento de aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial para la segunda ampliación del polígono «Los Hitaes», en el término municipal de Bernuy de Porreros (Segovia), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y su estudio ambiental estratégico.

La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de la modificación puntual, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- b) Protección natural y Biodiversidad. Tras examinar el ámbito del Plan Regional evaluado se constata la no coincidencia territorial con espacios naturales protegidos o espacios Red Natura 2000.

También se observa la ausencia de coincidencia territorial con espacios naturales protegidos incluidos en la Red de Espacios Naturales, con montes de utilidad pública, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con zonas húmedas catalogadas, con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, con zonas naturales de esparcimiento, con ejemplares incluidos en el Catálogo de Flora Protegida, o con ejemplares incluidos en el catálogo de árboles notables de Castilla y León.

- b) Patrimonio histórico y cultural. Al estar el Plan Regional evaluado lindando con los límites de la zona de amortiguamiento de la ciudad de Segovia, considerada Patrimonio Mundial, no se podrá afectar negativamente a los valores del citado bien.

Se deberá realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra y excavaciones que se lleven a cabo durante la fase de obras, mediante personal competente en arqueología. Asimismo, se deberá balizar el ámbito del yacimiento «Los Castros», no pudiéndose realizar, en este, movimientos de tierras auxiliares.

Además, si en el procedimiento de tramitación del Plan Regional se produjese cualquier hallazgo de índole arqueológica, se deberá paralizar la obra o actividad, existiendo la obligación de notificar el hallazgo a la administración competente, a tenor de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en relación con los artículos 121 y 126 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.

Por último, se recuerda la obligatoriedad de atender al régimen de autorizaciones, prohibiciones y obligaciones respecto a las intervenciones en bienes integrantes del patrimonio cultural.

- c) Condiciones acústicas. Se adoptarán las medidas necesarias de servidumbre acústica, limitación de emisiones, barreras acústicas u otras medidas preventivas, de manera que se garantice que el ruido ambiente cumpla con los valores determinados en Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. Se garantizará el cumplimiento de esta medida con la realización de los controles acústicos precisos durante la puesta en marcha y funcionamiento del polígono.
- d) Riesgos. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes o el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- e) Protección del dominio público hidráulico y disponibilidad de recursos hídricos. La obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Bernuy de Porreros. Por lo tanto, en el caso de que no se puedan atender las necesidades del municipio con los derechos de agua existentes en la actualidad, deberá solicitarse una ampliación de la concesión existente u otras nuevas.

En caso de que el vertido final del polígono se produzca a colector municipal, los nuevos flujos de aguas residuales deberán ser incorporados a la autorización de vertido del Ayuntamiento de Bernuy de Porreros.

- f) Protección del suelo. Para aquellos suelos en los que se den las circunstancias establecidas en los artículos 3.4 y 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se deberá remitir el correspondiente informe de situación del suelo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

Por otro lado, se recuerda que el instrumento de planificación estratégica en materia de residuos es el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 11/2014, de 20 de marzo, siendo también la normativa de residuos directamente aplicable en este caso la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; y el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- g) Protección de infraestructuras. Cualquier actividad que se pretenda llevar a cabo en zonas de protección ferroviaria, y en particular aquellas que impliquen obras, deberán ser previamente autorizadas por ADIF, como titular y administrador de la infraestructura ferroviaria.

Deberá procederse a la adaptación a la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, de cualquier normativa o instrumento de planificación de su competencia que se encuentre en tal situación.

Con el objeto de impulsar la reordenación de las autovías autonómica A-601 y estatal SG-20, el Plan Regional evaluado deberá coordinar con las distintas administraciones implicadas y prever la expropiación de los terrenos necesarios para las modificaciones de trazado oportunas y el nuevo enlace completo.

Por el incremento del tráfico que experimentará la Carretera Provincial SG-V-2226 se deberá revisar el firme proyectado para esta carretera y realizar un estudio de un nuevo acceso al polígono desde la A-601 que alivie el incremento del tráfico de la Carretera Provincial SG-V-2226.

Cualquier construcción, instalación o plantación que se sitúe en una zona afectada por servidumbres aeronáuticas, o que tenga una altura igual o superior a 100 m sobre el nivel del terreno o agua circundante, requerirá acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), o del órgano competente del Ministerio de Defensa, según corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la normativa sectorial vigente.

2. Programa de Vigilancia Ambiental.— Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

3. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.— Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan, la documentación establecida en el citado artículo 26.

4. Vigencia de la declaración ambiental estratégica.– Esta declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

5. Modificaciones.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental estratégica podrán modificarse cuando concurren circunstancias que determinen la incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.